

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2538

นางสาวเพชรภรณ์ ปฏิภาณวัฒน์
นายชัยยศ แซ่เจี๋ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1437, มาตรา 1439, มาตรา 1440

การที่หญิงหมั้นกับชายโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อแต่งงานตามประเพณี แล้วหญิงชวนชายไปจดทะเบียนสมรสหลายครั้ง หญิงย่อมต้องการอยู่กับชายโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่บิดามารดาและพี่ของชายนั้นไล่หญิงออกจากบ้านหลังจากนั้นชายก็มีได้กระทำการใดเพื่อให้หญิงกลับมาอยู่กับฉันสามีภริยา ชายนั้นจึงผิดสัญญาหมั้น

หญิงและชายต่างมีฐานะดี ในการจัดงานเลี้ยงแต่งงานมีการเชิญแขกประมาณ 600 คน และเลี้ยงโต๊ะจีน การที่หญิงซื้อชุดแต่งงานเพื่อเข้าพิธีจำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท เป็นการใช้จ่ายอันสมควรในการเตรียมการสมรสเรียกค่าทดแทนได้

หญิงซื้อผ้ารับไหว้เพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายตามประเพณี มีใช้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสอันจะเรียกค่าทดแทนได้

หญิงซื้อผ้ารับไหว้เพื่อให้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายตามประเพณี มีใช้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการสมรสอันจะเรียกค่าทดแทนได้

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามขางกูร-อร่าม หุตางกูร)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - (อำเภอพล) นายประยูร ณ ระนอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายโกษา ปิยสิรานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ